

Il Pacchetto Digitale Europeo

DSA · DMA · Data Act

Corso «Diritto dell'informatica T»

a.a. 2025/2026

Claudia Cevenini – claudia.cevenini@unibo.it

PARTE I – Digital Services Act

Reg. (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022

Il Digital Services Act

Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022

Aggiorna e sostituisce gli artt. 12-15 della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) per il mercato unico dei servizi digitali.

Obiettivi principali:

- Garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile
- Proteggere i diritti fondamentali degli utenti (libertà di espressione, privacy, non discriminazione)
- Contrastare la diffusione di contenuti illegali, disinformazione e manipolazione online
- Rafforzare la responsabilità e trasparenza dei servizi intermediari
- Promuovere innovazione e crescita del mercato digitale UE

Principio cardine: «ciò che è illegale offline è illegale online»

DSA – Tappe e applicabilità

- **16 novembre 2022: entrata in vigore del Regolamento**
- 25 agosto 2023: applicazione anticipata alle piattaforme e motori di ricerca di grandi dimensioni (VLOP e VLOSE) designati dalla Commissione (oltre 45 milioni di utenti attivi nell'UE)
- 17 febbraio 2024: applicazione generale a tutti i servizi intermediari
- 1 luglio 2025: il Codice di condotta sulla disinformazione integrato nel quadro DSA per VLOP e VLOSE (es. Facebook, YouTube, Google Search, TikTok)

Vigilanza:

- Coordinatore dei Servizi Digitali (DSC) nazionale: vigila su tutti gli intermediari – in Italia: AGCOM
- Commissione europea: vigilanza esclusiva sulle VLOP e VLOSE
- Comitato europeo per i servizi digitali: coordinamento tra DSC

DSA – Ambito di applicazione e soggetti

Si applica ai «servizi della società dell'informazione» che agiscono come intermediari tra utenti e contenuti/beni/servizi, se offerti a destinatari nell'UE (indipendentemente dalla sede del fornitore).

Categorie di servizi regolati (dalla meno alla più obbligata):

- Mere conduit: ISP, provider di accesso a internet, registri di domini
- Caching: proxy, CDN
- Hosting: cloud, web hosting, server dedicati
- Piattaforme online: marketplace, social network, app store (es. Amazon, Meta, Apple App Store)
- Piattaforme online di grandi dimensioni – VLOP (≥ 45 mln utenti UE)
- Motori di ricerca online di grandi dimensioni – VLOSE (≥ 45 mln utenti UE)

Esenzioni: microimprese e piccole imprese (< 50 dipendenti, < 10 mln € fatturato) – obblighi ridotti

DSA – Esenzione di responsabilità (safe harbour)

Il DSA mantiene il principio di esenzione dalla responsabilità per i contenuti degli utenti, già previsto dalla Direttiva e-commerce, a condizione che l'intermediario:

- Mere conduit (art. 4): non avvii, non selezioni il destinatario, non modifichi le informazioni trasmesse
- Caching (art. 5): agisca tempestivamente per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti illegali appena ne venga a conoscenza
- Hosting (art. 6): agisca prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione e non abbia conoscenza effettiva dell'illecito
- Principio del «buon samaritano» (art. 7): le indagini volontarie condotte in buona fede per rilevare contenuti illegali NON fanno perdere l'esenzione

Nessun obbligo generale di sorveglianza (art. 8): vietato imporre agli intermediari di monitorare in modo generalizzato i contenuti

DSA – Obblighi comuni a tutti gli intermediari

Si applicano a tutti i fornitori di servizi intermediari (art. 11-15):

- Punto di contatto unico: identificare un referente per le comunicazioni con le autorità e con gli utenti (art. 11)
- Rappresentante legale nell'UE: per i fornitori stabiliti fuori dall'UE (art. 13)
- Relazione annuale trasparenza: pubblicare ogni anno una relazione sull'attività di moderazione dei contenuti (art. 15)
- Ordini delle autorità: ottemperare agli ordini di rimozione di contenuti illegali o di accesso alle informazioni degli Stati membri (artt. 9-10)

Obblighi aggiuntivi per i servizi di hosting (artt. 16-18):

- Meccanismo di segnalazione (notice & action): consentire a chiunque di segnalare contenuti illegali e agire prontamente
- Notifica all'utente della decisione di rimozione e possibilità di ricorso interno (art. 17)

DSA – Obblighi per le piattaforme online

Obblighi aggiuntivi per le piattaforme online (artt. 19-32):

- **Segnalatori attendibili** (art. 22): priorità di trattamento per segnalazioni da soggetti certificati (ONG, autorità pubbliche, associazioni di categoria)
- **Misure anti-abuso** (art. 23): sospensione dei segnalatori o destinatari che abusano sistematicamente del sistema di segnalazione
- **Trasparenza della pubblicità online** (art. 26): indicare chiaramente che si tratta di un annuncio, per conto di chi e perché viene mostrato all'utente
- **Divieto di pubblicità targetizzata basata su categorie speciali di dati** (es. origine etnica, salute, orientamento sessuale) – art. 26 §3
- **Divieto di pubblicità targetizzata rivolta a minori** (art. 28 §2)
- **Sistemi di raccomandazione** (art. 27): spiegare i criteri principali, offrire almeno un'opzione non basata sulla profilazione
- **Risoluzione extragiudiziale delle controversie** (art. 21): accesso a organismi certificati di risoluzione alternativa

DSA – Divieto di dark pattern

Art. 25 – Interfacce online ingannevoli (dark pattern):

I fornitori di piattaforme online NON possono progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo tale da:

- Ingannare o manipolare i destinatari del servizio
- Falsare o compromettere materialmente la capacità di prendere decisioni libere e informate

Esempi di dark pattern vietati:

- Pulsanti di dissenso nascosti o difficili da raggiungere
- Richieste di conferma ripetute («confirm shaming»)
- Preimpostazione di opzioni a favore del fornitore
- Interfacce che inducono urgenza fittizia

La Commissione può emettere orientamenti su pratiche specifiche

DSA – VLOP e VLOSE: obblighi aggiuntivi 1/2

Piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e motori di ricerca di grandi dimensioni (VLOSE): ≥ 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE (artt. 33-43):

Valutazione annuale dei rischi sistemici (art. 34):

- Rischi derivanti dal funzionamento e dall'uso del servizio: diffusione di contenuti illegali, effetti negativi su diritti fondamentali, disinformazione, violenza di genere, salute pubblica

Misure di attenuazione dei rischi (art. 35):

- Adattamento dei sistemi di raccomandazione, moderazione dei contenuti, cooperazione con le autorità, limitazioni sulla pubblicità mirata
- Audit indipendenti (art. 37): audit annuali sulla conformità alle misure di riduzione del rischio, condotti da revisori esterni accreditati
- Accesso ai dati ai ricercatori (art. 40): obbligo di condividere i dati con i ricercatori accademici accreditati per analizzare i rischi sistemici

DSA – VLOP e VLOSE: obblighi aggiuntivi 2/2

- Responsabile della conformità (art. 41): nomina di uno o più responsabili interni indipendenti con competenze specifiche
- Trasparenza degli algoritmi di raccomandazione (art. 38): consentire agli utenti di optare per un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione
- Repository degli annunci pubblicitari (art. 39): pubblicare e mantenere archivi accessibili al pubblico di tutti gli annunci mostrati, per almeno un anno

Designati come VLOP dalla Commissione (elenco dal 2023):

- Social network: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter/X, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Pinterest
- Marketplace: Amazon Store, Booking.com
- App store: Apple App Store, Google Play
- Motori di ricerca VLOSE: Bing, Google Search
- Altre: Zalando, Wikipedia, AliExpress

DSA – Protezione dei minori

Art. 28 – Protezione dei minori online:

- Le piattaforme accessibili ai minori devono adottare misure adeguate per garantire un elevato livello di riservatezza, sicurezza e protezione

Divieti assoluti:

- Divieto di presentare pubblicità basata su profilazione ai minori (art. 28 §2)
- Divieto di interfacce progettate per sfruttare le debolezze dei minori (dark pattern aggressivi)

Obblighi per le VLOP:

- Valutazione specifica dei rischi per i minori nella valutazione annuale dei rischi sistemici (art. 34 §1 lett. d)
- Misure di attenuazione specifiche (parental control, impostazioni di default più sicure)

Il DSA non richiede verifica dell'età obbligatoria, ma i fornitori che rivolgono servizi ai minori devono prendere misure adeguate

DSA – Sistema sanzionatorio

Sanzioni pecuniarie:

- Violazione degli obblighi del Regolamento: fino al 6% del fatturato mondiale annuo (art. 52 §3)
- Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti: fino all'1% del fatturato mondiale annuo
- Penalità di mora: fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale, per ogni giorno di inadempienza

Misure correttive e strutturali:

- La Commissione può imporre misure comportamentali o strutturali alle VLOP e VLOSE in caso di inadempienza sistematica
- In caso di violazioni gravi e reiterate che minaccino la vita o la sicurezza: accesso temporaneo alla piattaforma limitato per specifici destinatari (art. 52 §4)

Organi competenti:

- DSC nazionale (es. AGCOM per l'Italia) per tutti gli intermediari non-VLOP/VLOSE
- Commissione europea (tramite Ufficio per i servizi digitali): per le VLOP e VLOSE

DSA – Caso pratico: TikTok e protezione dei minori

Il caso:

Nel febbraio 2024 la Commissione europea ha aperto un'indagine formale contro TikTok (VLOP designata) per sospette violazioni del DSA in merito alla protezione dei minori, alla trasparenza degli algoritmi di raccomandazione e all'accesso dei ricercatori ai dati.

Profili esaminati:

- Sistema di raccomandazione dei contenuti (art. 27): promozione di contenuti potenzialmente dannosi per i minori
- Misure di protezione dei minori (art. 28): valutazione dell'adeguatezza dei controlli parentali e delle impostazioni predefinite
- Accesso ai dati (art. 40): cooperazione con i ricercatori

Rilevanza didattica:

- Primo caso di applicazione del DSA a piena operatività; dimostra il meccanismo di supervisione della Commissione sulle VLOP
- Conferma che le piattaforme non possono scegliere se applicare le norme sulla moderazione

PARTE II – Digital Markets Act

Reg. (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022

Il Digital Markets Act

Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022

Obiettivo: garantire mercati digitali equi e contendibili, impedendo che pochi operatori controllino gli accessi essenziali a danno di concorrenti e consumatori.

Logica ex ante (preventiva):

- A differenza del diritto antitrust tradizionale, il DMA non aspetta che si verifichi un danno concorrenziale: impone obblighi e divieti precauzionali a chi controlla snodi essenziali del mercato digitale

Timeline:

- 1 novembre 2022: entrata in vigore
- 2 maggio 2023: applicazione generale
- 6 settembre 2023: designazione dei primi gatekeeper (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft + in seguito Booking)
- 7 marzo 2024: gatekeeper designati obbligati a conformarsi a tutti gli obblighi del DMA

DMA – Il concetto di gatekeeper

Gatekeeper: un'impresa che gestisce uno o più «servizi di piattaforma di base» (CPS) e soddisfa i seguenti criteri cumulativi (art. 3):

Impatto significativo nel mercato interno:

- Fatturato annuo $\geq 7,5$ mld € nell'UE negli ultimi 3 esercizi, OPPURE capitalizzazione di mercato ≥ 75 mld €; servizio in ≥ 3 Stati membri

Ruolo di gateway:

- Il servizio è un punto di accesso importante per gli utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali: ≥ 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE e ≥ 10.000 utenti commerciali attivi annui

Posizione consolidata e duratura:

- La posizione è o sarà stabilmente consolidata (anche soggetti «emergenti» possono essere designati)

Gatekeeper designati (2023-2024): Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance, Meta, Microsoft → 23 CPS complessivamente designati

DMA – Servizi di piattaforma di base (CPS)

Il DMA si applica alle piattaforme che forniscono i seguenti servizi di piattaforma di base (art. 2 §2):

- Servizi di intermediazione online (marketplace): es. Amazon Marketplace, Google Shopping
- Motori di ricerca online: es. Google Search, Bing
- Sistemi operativi: es. Android, iOS, Windows
- Browser web: es. Chrome, Safari
- Servizi di cloud computing: es. AWS, Azure, Google Cloud
- Servizi di comunicazione interpersonale numero-indipendenti: es. WhatsApp, Messenger, iMessage
- Piattaforme di condivisione video: es. YouTube, TikTok
- Social network: es. Facebook, Instagram, LinkedIn
- Servizi pubblicitari: es. Google Ads, Meta Ads (se legati a un CPS gatekeeper)
- Assistenti virtuali: es. Siri, Alexa, Google Assistant

DMA – Obblighi dei gatekeeper (cosa devono fare)

Obblighi (art. 6 – «do's»):

- Interoperabilità: garantire che le funzioni base dei servizi di messaggistica (es. WhatsApp) siano interoperabili con servizi di terzi che ne facciano richiesta
- Portabilità dei dati: consentire agli utenti finali e commerciali di portare i propri dati a servizi concorrenti (in tempo reale e gratuitamente)
- Accesso ai dati di performance: fornire agli inserzionisti e agli editori l'accesso ai dati sulle loro campagne pubblicitarie e sulle performance sulla piattaforma
- Notifica acquisizioni: informare la Commissione di tutte le acquisizioni e fusioni realizzate
- Trasparenza algoritmi di ranking: fornire informazioni chiare sui criteri di posizionamento per gli utenti commerciali
- Accesso alle app store: consentire agli sviluppatori di accedere alle stesse API e funzionalità disponibili al gatekeeper

DMA – Divieti per i gatekeeper (cosa non devono fare)

Divieti (artt. 5-7 – «don'ts»):

- **Self-preferencing:** vietato classificare i propri prodotti/servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di terzi (es. Google Shopping nei risultati di Google Search)
- **Anti-steering:** vietato impedire agli utenti commerciali di informare i propri clienti di offerte più convenienti fuori dalla piattaforma (es. app store di Apple/Google)
- **Bundling forzato:** vietato obbligare gli utenti a installare o usare servizi del gatekeeper come condizione per accedere ad altri (es. preinstallazione obbligatoria non rimovibile)
- **Tracciamento senza consenso:** vietato combinare dati personali provenienti da diversi CPS o da siti terzi ai fini di pubblicità mirata, salvo consenso effettivo dell'utente
- **Piattaforme di pagamento:** vietato impedire agli sviluppatori di usare piattaforme di pagamento di terzi per la vendita di app
- **Lock-in:** vietato ostacolare la disinstallazione di software/app preinstallate

DMA – Designazione e procedura

Procedura di designazione (artt. 3-4):

- Il fornitore che raggiunge le soglie quantitative deve notificare alla Commissione entro 2 mesi
- La Commissione emette la decisione di designazione entro 45 giorni lavorativi dalla notifica completa
- Dopo la designazione, il gatekeeper ha 6 mesi per conformarsi agli obblighi del DMA
- Riesame periodico (almeno ogni 3 anni) dello status di gatekeeper

Programmi di conformità (art. 8):

- Il gatekeeper può proporre misure per garantire la conformità agli obblighi che, per loro natura, richiedono un'attuazione progressiva

Vigilanza:

- La Commissione europea ha competenza esclusiva sull'applicazione del DMA (art. 38)
- Ampi poteri investigativi: ispezioni, richiesta di informazioni, audit tecnici, indagini di mercato

DMA – Sistema sanzionatorio

Sanzioni pecuniarie (art. 26):

- Violazione di obblighi o divieti: fino al 10% del fatturato totale mondiale dell'anno precedente
- Violazione ripetuta (recidiva): fino al 20% del fatturato totale mondiale
- Penalità di mora periodiche: fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale

Misure strutturali in caso di inosservanza sistematica (art. 18):

- Se il gatekeeper viola gli obblighi per ≥ 3 volte in 8 anni, la Commissione può imporre rimedi comportamentali e strutturali
- Come ultima risorsa: obbligo di vendere una (parte della) propria attività o divieto di acquisire nuovi servizi

Confronto DMA vs. antitrust tradizionale:

- Il DMA prevede sanzioni più rapide e prescinde dalla prova di un abuso di posizione dominante caso per caso

DMA – Caso pratico: Apple e il mercato delle app

Il caso:

Il 4 marzo 2024 la Commissione europea ha aperto indagini formali contro Apple per sospette violazioni del DMA, tra cui:

- App store (art. 5 §4): Apple vieterebbe agli sviluppatori di «steer» gli utenti verso offerte più vantaggiose fuori dall'App Store (anti-steering)
- Browser (art. 6 §3): il meccanismo di «scelta del browser» (browser choice screen) introdotto da Apple non sarebbe conforme agli standard DMA
- Interoperabilità (art. 6 §7): accesso insufficiente alle funzioni NFC da parte di app di terzi per i pagamenti digitali

Rilevanza didattica:

- Primo caso DMA contro un gatekeeper; dimostra la portata dell'approccio ex ante del DMA rispetto al diritto antitrust
- Nel giugno 2024 la Commissione ha adottato anche una decisione di inadempienza in materia di interoperabilità

DMA – Caso pratico: Google Shopping e self-preferencing

Il caso (contesto pre-DMA, rilevante come precedente):

Nel 2017 la Commissione europea ha multato Google (Alphabet) per 2,42 miliardi € per aver favorito nei risultati di ricerca il proprio servizio Google Shopping rispetto ai servizi concorrenti (self-preferencing). Si tratta del caso antitrust che ha ispirato l'art. 6 §5 del DMA.

Con il DMA:

- Il self-preferencing è ora vietato ex ante per tutti i gatekeeper (art. 6 §5): non è più necessario dimostrare la posizione dominante e l'abuso caso per caso
- Alphabet è stato designato gatekeeper per Google Search, Google Maps, Google Play, YouTube, Google Ads, Android e Chrome

Indagini DMA aperte nel 2024:

- Commissione: indagini su Google per ricerca, Google Play e browser Chrome (rispettivamente artt. 6 §5, 5 §4, 6 §3)

PARTE III – Data Act

Reg. (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023

Corso «Diritto dell'informatica T» · a.a. 2025/2026 · Claudia Cevenini

Il Data Act

Regolamento (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023

Entrato in vigore: 11 gennaio 2024

Applicabile: 12 settembre 2025 (obblighi principali)

Applicabile: 12 settembre 2026 (requisiti «data access by design» per nuovi prodotti connessi)

Obiettivo: rendere i dati generati da prodotti connessi (IoT) e servizi correlati più accessibili e circolanti, per creare un vero mercato unico europeo dei dati equo e interoperabile.

Il Data Act si inserisce nella strategia europea dei dati, accanto a:

- GDPR (2016/679): protezione dei dati personali
- Data Governance Act (2022/868): condivisione volontaria dei dati
- DMA (2022/1925): portabilità dei dati sulle piattaforme gatekeeper

Data Act – Ambito di applicazione

Si applica a (art. 1):

- Produttori di prodotti connessi immessi sul mercato dell'UE e i loro fornitori di servizi correlati
- Titolari dei dati che mettono a disposizione dati ai destinatari nell'UE
- Destinatari dei dati nell'UE
- Fornitori di servizi di trattamento dei dati (cloud, edge) ai clienti nell'UE
- Enti pubblici degli Stati membri e istituzioni UE che richiedono dati ai titolari in situazioni eccezionali

Definizioni chiave:

- Prodotto connesso: oggetto che raccoglie e trasmette dati (es. auto connessa, smartwatch, macchinario industriale, contatore smart, elettrodomestico connesso)
- Utente: chi possiede/noleggia/usa il prodotto connesso (consumatore o impresa)
- Titolare dei dati: chi ha il diritto/obbligo di utilizzare e mettere a disposizione i dati (es. produttore)

Escluse: microimprese e piccole imprese (< 50 dip., < 10 mln € fatturato) salvo eccezioni; dati protetti da segreto commerciale; dati derivati

Data Act – Diritto di accesso ai dati da prodotti connessi (cap. II)

Diritto di accesso dell'utente (artt. 4-6):

- L'utente di un prodotto connesso ha il diritto di accedere, in modo gratuito, sicuro e – ove tecnicamente possibile – in tempo reale, ai dati generati dall'uso del prodotto connesso e dai servizi correlati
- I dati devono essere messi a disposizione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (machine-readable)

Obblighi del produttore:

- Informare precontrattualmente l'utente: tipo, formato, volume dei dati generati; se e come sono accessibili al produttore
- Progettazione by default (art. 4 §1): i prodotti devono essere progettati per permettere l'accesso predefinito dell'utente ai propri dati (obbligo dal 12 settembre 2026)
- I dati non possono essere usati dal produttore per trarre conclusioni sulla posizione economica, sullo stato di salute, sulle preferenze dell'utente senza consenso (art. 4 §13)

Data Act – Condivisione dati con terzi (cap. II-III)

Diritto dell'utente di condividere dati con terzi (art. 5):

- Su richiesta dell'utente, il titolare dei dati deve condividere i dati con terzi designati dall'utente (imprese o persone fisiche), a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND)
- I terzi che ricevono i dati possono usarli solo per le finalità concordate con l'utente (art. 6)

Condivisione dati B2B obbligatoria (cap. III, artt. 8-12):

- Obbligo di condivisione tra imprese: il titolare dei dati deve mettere a disposizione dati ad altri operatori qualora previsto da atti legislativi UE o nazionali, a condizioni FRAND
- Compensazione equa: il titolare dei dati può richiedere una compensazione per la messa a disposizione (valutata come costo marginale)
- Tutela segreti commerciali: il titolare dei dati può rifiutare la condivisione se dimostra che comporterebbe la divulgazione di segreti commerciali non adeguatamente tutelabili

Data Act – Clausole contrattuali abusive e protezione delle PMI

Cap. IV – Clausole contrattuali abusive tra imprese (artt. 13-14):

- Si applica ai contratti di accesso e utilizzo dei dati tra imprese (non coinvolge i consumatori)

Una clausola contrattuale è abusiva se:

- Esclude o limita in modo manifestamente eccessivo la responsabilità della parte che impone la clausola per danni causati a seguito dell'inadempimento degli obblighi contrattuali
- Esclude i mezzi di ricorso della parte che riceve i dati in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alla qualità dei dati
- Concede alla parte che impone la clausola il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto

Decorrenza:

- Cap. IV applicabile dal 12 settembre 2027 ai contratti già vigenti (se a tempo indeterminato o con scadenza ≥ 10 anni dall'11 gennaio 2024)
- Per i nuovi contratti: applicabile dal 12 settembre 2025

Data Act – Accesso dei soggetti pubblici ai dati privati (cap. V)

Cap. V – Obbligo di mettere dati a disposizione degli enti pubblici in situazioni eccezionali (artt. 15-22):

Gli enti pubblici (e la Commissione) possono richiedere ai titolari privati dati necessari per:

- Risposta a emergenze pubbliche (calamità naturali, pandemie, grandi incidenti)
- Prevenzione o ripristino in caso di crisi eccezionale (es. black-out, interruzione di infrastrutture critiche)
- Svolgimento di un compito di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge.

Condizioni e garanzie:

- La richiesta deve essere necessaria, proporzionata e motivata; il titolare non può rifiutare senza giustificazione; i dati non possono essere usati per usi commerciali o condivisi senza consenso
- Il titolare dei dati riceve compensazione equa (valutata come costo di messa a disposizione)
- I dati devono essere cancellati una volta esaurito lo scopo della richiesta.

Data Act – Portabilità e switching tra servizi cloud (cap. VI)

Cap. VI – Cambio fornitore di servizi di trattamento dati (artt. 23-31):

- Obiettivo: eliminare il vendor lock-in nei servizi cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

Obblighi dei fornitori di cloud:

- Eliminare barriere tecniche, contrattuali e commerciali che rendono difficile il passaggio a un concorrente (switching)
- Garantire equivalenza funzionale durante la migrazione dei dati e delle risorse digitali
- Consentire la disaggregazione dei servizi (ove tecnicamente fattibile)
- Abolizione graduale delle tariffe di uscita (switching fees): da settembre 2025 riduzione; dal 12 settembre 2027 gratuite

Interoperabilità:

- I fornitori di servizi di trattamento dati devono adottare standard tecnici e specifiche per garantire l'interoperabilità (art. 28)
- La Commissione può specificare standard armonizzati obbligatori tramite atti di esecuzione

Data Act – Trasferimento internazionale di dati non personali (cap. VII)

Cap. VII – Trasferimento di dati non personali verso paesi terzi (artt. 32-35):

- I fornitori di servizi cloud che trattano dati non personali nell'UE devono adottare misure tecniche e organizzative per impedire l'accesso non autorizzato da parte di autorità di paesi terzi
- Se un'autorità di un paese terzo ordina il trasferimento di dati non personali, il fornitore deve:
 - Informare il cliente prima di trasferire i dati (salvo divieto legale)
 - Contestare l'ordine se viola il diritto UE o di uno Stato membro
 - Non trasferire i dati se l'ordine è manifestamente contrario all'ordine pubblico dell'UE

Connessione con il GDPR:

- Per i dati personali rimangono pienamente vigenti le norme del GDPR (cap. V GDPR); il Data Act copre solo i dati non personali o aggiunge norme ai dati misti

Data Act – Governance e sanzioni

Governance (cap. VIII, artt. 36-37):

- Ogni Stato membro deve designare un'autorità competente (può coincidere con il Garante privacy o con altra autorità sectorale)
- Cooperazione tra autorità nazionali e Commissione (Comitato europeo per i dati – EDIB)

Sanzioni (art. 40):

- Il Regolamento non fissa un massimale comune, ma richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive»
- Gli Stati membri devono comunicare le regole sanzionatorie alla Commissione entro il 12 settembre 2025

Rapporto con GDPR:

- Il Data Act non sostituisce il GDPR per i dati personali: le norme GDPR si applicano in via prioritaria; i diritti e le protezioni degli interessati rimangono invariati
- In caso di conflitto tra Data Act e GDPR, prevalgono le norme GDPR (art. 1 §5)

Data Act – Caso pratico: auto connessa e accesso ai dati

Il caso (scenario tipico):

Un automobilista acquista un veicolo connesso. Il produttore raccoglie continuamente dati generati dall'auto (velocità, consumo, posizione, stile di guida, dati diagnostici). L'officina indipendente che effettua la manutenzione non riesce ad accedere ai dati tecnici del veicolo, disponibili solo tramite strumenti certificati dal produttore a costi elevati.

Con il Data Act:

- L'automobilista ha il diritto di richiedere al produttore i propri dati di utilizzo (art. 4) in formato leggibile automaticamente
- Può condividerli con l'officina di fiducia (art. 5), che potrà così effettuare diagnosi e manutenzione senza dipendere dagli strumenti proprietari del costruttore
- Il produttore non può usare i dati di utilizzo per svantaggiare l'utente o per finalità non concordate (art. 4 §13)

Stesso principio si applica a: macchinari industriali, elettrodomestici smart, dispositivi medici connessi, contatori smart, droni, edifici intelligenti

Il Pacchetto Digitale Europeo: quadro d'insieme

I tre regolamenti si affiancano senza sovrapporsi:

DSA (2022/2065) – «Cosa può stare online»:

- Regola contenuti, moderazione, responsabilità degli intermediari, pubblicità, dark pattern

DMA (2022/1925) – «Come si compete nei mercati digitali»:

- Regola la struttura dei mercati dominati dai gatekeeper: interoperabilità, auto-preferenza, portabilità

Data Act (2023/2854) – «Chi controlla i dati generati dai dispositivi»:

- Regola l'accesso e la condivisione dei dati IoT e cloud, vendor lock-in, accesso pubblico in emergenza

In comune: applicazione extraterritoriale (valida per tutti coloro che operano nell'UE), coordinamento con GDPR, Commissione europea con ampi poteri di vigilanza

Obiettivo finale: creare uno spazio digitale europeo sicuro, equo, aperto e centrato sull'utente

Fonti: Reg. (UE) 2022/2065; Reg. (UE) 2022/1925; Reg. (UE) 2023/2854

Attenzione ripasso!!!

Cose da sapere di questa lezione:

- DSA: categorie di intermediari, safe harbour, obblighi, VLOP/VLOSE, dark pattern, sanzioni (6%)
- DMA: gatekeeper, CPS, obblighi (portabilità, interoperabilità), divieti (self-preferencing, anti-steering), sanzioni (10%/20%)
- Data Act: prodotto connesso, diritto di accesso utente, FRAND, by design, switching cloud, accesso pubblico dati
- DSA $\neq$ DMA $\neq$ Data Act: ambiti diversi ma complementari nel Digital Package
- Applicazione extraterritoriale dei tre regolamenti nell'UE
- Coordinamento con GDPR: prevalgono le norme sulla protezione dei dati personali